

1500401-44.2021.8.26.0274

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo Abdala Garcia De Mello

Comarca: Itápolis

Foro: Foro de Itápolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON DE PAULA LUIZ

CONCLUSÃO

Em 28 de julho de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Itápolis, Exmo. Sr. Dr. GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO. Eu, Érica Patrícia Teixeira Alves Contato, escrevente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itápolis

Foro de Itápolis

2ª Vara

Avenida dos Amaros, nº 800, Itapolis - SP - cep 14900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500401-44.2021.8.26.0274 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500401-44.2021.8.26.0274

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON DE PAULA LUIZ

CONCLUSÃO

Em 28 de julho de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Itápolis, Exmo. Sr. Dr. GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO. Eu, Érica Patrícia Teixeira Alves Contato, escrevente, subscrevi.

Juiz de Direito: Dr. Gustavo Abdala Garcia De Mello

Vistos.

ROBSON DE PAULA LUIZ foi denunciado por incorrer no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 23 de maio de 2021, por volta de 10h40min, na Rua Ismael Colete, nº 250, Bairro Jardim Redenção, nesta cidade e comarca de Itápolis, foi surpreendido por policiais militares guardando e mantendo em depósito, para venda clandestina, 3,88 gramas da droga Cocaína, em forma de 25 pedras de crack acondicionadas em frasco plástico transparente, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Auto de exibição e apreensão em fl. 06. Laudo pericial nas fls. 15/17.

Notificação pessoal em fl. 56.

Defesa prévia ofertada às fls. 61/62.

A denúncia foi recebida em 28 de setembro de 2021 (fls. 41/42).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram inquiridas testemunhas, interrogando-se o acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa Técnica, por sua vez, bateu pela absolvição.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pleito ministerial merece acolhimento.

Tem-se firmada a materialidade pelo auto de exibição e apreensão de fl. 06 e laudo pericial de fls. 15/17.

Igualmente, certa a autoria.

As testemunhas Wilson Roberto Furlan e Pedro Paulo Rodrigues, Policiais Militares, esclareceram que, em patrulhamento por conhecido ponto de tráfico desta urbe, visualizaram pessoa de alcunha "Cabeção" fazendo sinal ao denunciado, alertando-o da presença da viatura. Robson estava agachado, rente ao alambrado da empresa Xavante, mexendo no chão. Imediatamente, retornou à via pública, tentando disfarçar a conduta anterior. Resolveram abordá-lo. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Todavia, no exato local onde estava, oculto na vegetação, apreenderam um recipiente plástico contendo 25 (vinte e cinco) pedras de "crack".

Por sua vez, José Pires Garcia Filho e Eduardo Júlio Pereira Filho, Policiais Civis, asseveraram que o setor de investigações da Delegacia local tinha informes acerca do envolvimento de Robson em atividades de narcomercancia. Trata-se de pessoa vista com frequência em localidades destinadas à venda e consumo de entorpecentes. Já foi detido outras vezes em contexto de traficância.

Interrogado, Robson afirmou que a droga não lhe pertencia. Disse ser vítima de injusta perseguição da PM. Estava no local fumando um cigarro. Sempre trabalhou honestamente.

Tal versão não convence.

Deve prevalecer a tese acusatória, calcada nos relatos fidedignos e harmoniosos dos agentes policiais supra.

Falece qualquer indício de suposto propósito escuso de incriminação falsa.

Com efeito, não é lícito presumir desvio de função grave com base exclusiva nas palavras do próprio réu, sem respaldo em provas ou indícios concretos.

In casu, nada desabona a conduta dos agentes estatais, cujos atos e declarações estão revestidos de fé-pública, presumindo-se verazes e legítimos, salvo prova idônea em contrário, que, repita-se, inexistente nos autos.

Neste sentido:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC nº 73.518 SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Outrossim, ressalte-se que o imputado é largamente conhecido no ambiente policial e forense.

Possui ampla vivência no seara marginal, traduzida em condenações múltiplas por infrações diversas, incluindo tráfico de drogas.

Não bastasse condenação definitiva (Processo nº 0003925-46.2009.8.26.0274), recentemente, no dia 28 de junho último, viu-se novamente sentenciado por incursão no art. 33 da Lei 11.343/06, desta vez a uma pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão (Processo nº 1500402-56.2021.8.26.0274 - 1ª Vara de Itápolis).

Ademais, o crime em apreço foi executado em ponto notoriamente utilizado para o comércio espúrio de narcóticos, sendo inúmeros os feitos versando tal prática no local.

Saliente-se, ainda, que o polo passivo deixou de juntar documentos ou arrolar testemunhas idôneas, com o fito de provar o ventilado exercício de trabalho lícito, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal.

Nesta esteira, em que pese o salutar esforço da combativa defesa, inviável conferir proeminência à versão exculpatória, porquanto se daria com inaceitável prejuízo à força persuasiva extraída do arcabouço probatório em sua totalidade, não concorrendo lacunas ou distorções, hábeis a justificar édito absolutório fundado no benefício da dúvida ("favor rei").

Deveras, a quantidade e modo de acondicionamento do tóxico apreendido, as circunstâncias que antecederam a ação policial e as condições pessoais do denunciado (traficante notório), não deixam dúvida acerca da destinação comercial da substância.

Assim, sendo a condenação medida de rigor, passa-se à dosagem das penas, atendendo ao disposto no artigo 5º, XLVI, da CF, e artigo 68 do CP.

Na primeira etapa do processo de dosimetria, atento às circunstâncias do art. 59 do CP e art. 42 da Lei de Drogas, mister a valoração desfavorável quanto aos antecedentes criminais, já que o sentenciado ostenta 03 (três) condenações definitivas (fls. 108/114), não utilizada para fins de reincidência, motivo pelo qual fixo a pena-base em 06 e 03 meses anos de reclusão.

Reincidente, agrava-se a reprimenda em 1/6 (um sexto).

Ausente causas de diminuição ou de aumento da pena, estipula-se a sanção definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, acrescida do pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com fundamento no art. 33, § 2º, b, do CP, sendo o denunciado multirreincidente em crimes dolosos, fixa-se, para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o regime fechado.

Inviável a substituição por penas restritivas de direito (art. 44, II, do CP), assim como a suspensão condicional de sua execução (art. 77, I, do CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR ROBSON DE PAULA LUIZ às pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observada a gratuidade judiciária.

Advindo o trânsito em julgado: a) oficie-se ao TRE, para os fins do art. 15, III, da CF; b) oficie-se ao IIRGD, para ciência e registro deste julgamento; c) expeça-se guia de execução definitiva, para cumprimento da pena no estabelecimento prisional adequado.

Itapolis, 28 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA